

Номни ҳимоялаш: товар белгиси рўйхати

Раҳбарият учун маълумотнома — тартиб, харажат, муддат ва хавфлар

Қисқача хулоса

«HAMKOR SAVDO» номини ҳимоялаш учун **патент эмас, товар белгиси** рўйхатидан ўтказиш керак. Асосий йўналиш бўйича (чакана савдо) давлат йиғими тахминан **4,5 млн сўм**, тўртта йўналиш бўйича **7–9 млн сўм**. Муддат — 6–14 ой. Ҳимоя 10 йилга берилади ва чексиз узайтирилади.

Ариза топширишдан **олдин дастлабки қидирув** ўтказиш зарур, чунки Андижонда «Ҳамкор» ўзаги билан кучли бренд — Ҳамкорбанк мавжуд.

1. Патент эмас, товар белгиси

Бу чалкашлик кўп учрайди, лекин фарқи катта ва харажатга ҳам таъсир қилади:

Тушунча	Нима учун ишлатилади
Патент	Ихтиро, фойдали модель, саноат намунаси учун. Янги қурилма ёки технология ўйлаб топилганда олинади.
Товар белгиси	Ном, логотип, шиор учун. Бизга айнан шу керак.

Фаолият тури ҳам патентланмайди — савдо қилиш ҳуқуқи рўйхатдан ўтиш ва лицензия орқали берилади, бу бошқа масала. Биз ҳимоя қилмоқчи бўлган нарса — «HAMKOR SAVDO» номи ва логотипи.

2. Нимани рўйхатдан ўтказамиз

Вариант	Нима ҳимояланади
Сўз белгиси	«HAMKOR SAVDO» — исталган шрифтда ёзилса ҳам ҳимояланади
Тасвир белгиси	Фақат «Н» монограммаси
Бирлашган	Ном ва логотип бирга, айнан ҳозирги кўринишда

Таклиф: сўз белгисини олиш

Сўз белгиси энг кучли ҳимоя беради. Кимдир бошқа шрифтда «Hamkor Savdo» деб ёзса ҳам, ҳуқуқимиз бузилган ҳисобланади. Бирлашган белги эса фақат айнан ўша кўринишни ҳимоялайди — логотипни озгина ўзгартирса, четлаб ўтиш мумкин.

3. Қайси йўналишлар бўйича

Товар белгиси барча соҳалар учун эмас, **танланган синфлар** учун ҳимояланади. Фаолиятимиз бўйича қуйидагилар керак:

Синф	Нима учун
35	Чакана савдо хизмати — энг муҳими. Асосий фаолиятимиз айнан шу синфга киради.
14	Тилла, заргарлик буюмлари, қимматбаҳо металллар
20	Мебель
11	Маиший техника — иситиш, совутиш, пишириш ускуналари

Энг кўп йўл қўйиладиган хато

Фақат товар синфларини олиб, **35-синфни унутиш**. Бизнесимиз аслида савдо хизмати, шунинг учун 35-синф биринчи ўринда туриши шарт.

Бюджет чекланган бўлса: **аввал фақат 35-синфни олиш**, қолганини кейинроқ қўшиш мумкин.

4. Тахминий харажат

Маҳаллий юридик шахс учун давлат йиғимлари (2026 йил ҳолатига):

Босқич	Миқдори
Ариза топшириш (битта синф учун)	~1 500 000 сўм
Ҳар бир қўшимча синф	~800 000 сўм
Гувоҳнома бериш	~3 000 000 сўм

Жами	Миқдори
Фақат 35-синф (чакана савдо)	~4,5 млн сўм
Тўртта синф (35 + 14 + 20 + 11)	~7–9 млн сўм

Патент вакили хизмати мажбурий эмас. Маҳаллий ташкилот аризани мустақил равишда топшира олади. Вакил орқали қилинса, унинг хизмати учун тахминан 3–8 млн сўм қўшилади. Мажбурийлик фақат чет эллик аризачиларга тегишли.

Муддат ва амал қилиш даври

- Расмий жадвал бўйича — 7 ойгача; амалда **6–14 ой**
- Ҳимоя **10 йилга** берилади
- Кейин чексиз марта узайтирилади

Вақтга боғлиқ ҳолат

Йиғимлар базавий ҳисоблаш миқдorigа (БХМ) боғланган. Ҳозир БХМ — **412 000 сўм**, лекин **2026 йил 1 сентябрдан 440 000 сўмга** кўтарилади. Ариза шу муддатгача топширилса, тахминан 7% тежалади.

5. Жиддий хавф — эътибор беринг

Ҳамкорбанк — Андижон шаҳрида жойлашган (Бобур шоҳ кўчаси, 85), 2000 йилдан «Ҳамкор» номи билан ишлайди, 2013 йилда ребрендинг қилган. Яъни **бизнинг**

вилоятимизда, «Ҳамкор» ўзаги билан кучли ва танилган бренд аллақачон мавжуд.

Экспертиза чоғида агентлик «HAMKOR SAVDO» ни мавжуд белгилар билан солиштиради. Банк молия соҳасида (36-синф), биз савдода (35-синф) — синфлар бошқа, шунинг учун рад этилиши шарт эмас. Лекин эҳтимоллар мавжуд:

- Агар Ҳамкорбанк ўз белгисини **35-синфда ҳам** рўйхатдан ўтказган бўлса (банклар кўпинча реклама ва савдо синфларини ҳам олади), тўқнашув юзага келади;
- Танилган бренд эгаси эътироз билдириши мумкин;
- Ариза рад этилса, **тўланган пул қайтарилмайди.**

6. Тавсия: аввал қидирув, кейин ариза

Биринчи қадам — дастлабки қидирув

Ҳеч қандай ариза топширмасдан олдин агентликдан дастлабки қидирув ўтказишни сўраш керак. Бу арзон, бир неча кун вақт олади ва «Ҳамкор» ўзаги билан қандай белгилар борлигини аниқ кўрсатади.

4–9 миллион сўмни таваккалга қўйишдан олдин бир неча юз минг сўмлик қидирувга маблағ сарфлаш — энг оқилона қадам.

Қидирув натижасига қараб уч йўналишдан бири танланади: тўғридан-тўғри ариза топшириш; номни биров фарқлантириш (масалан, ўзига хос ёзувда, логотип билан бирга); ёки патент вакили билан маслаҳатлашиб қарор қабул қилиш.

7. Қаерга мурожаат қилинади

Интеллектуал мулк агентлиги

(Адлия вазирлиги ҳузурида)

Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 59-уй

Ариза шахсан, почта орқали ёки онлайн топширилади. Иш юритиш ўзбек ва рус тилларида олиб борилади.

8. Фойдамизга ишлайдиган далиллар

Ариза беришда ва низо чиқса, қуйидагилар далил сифатида ишлатилади:

- **hamkorsavdo.uz** домени 2022 йил 29 октябрдан бизда — номдан узоқ вақт фойдаланилаётгани ҳужжатлаштирилган;
- **Бренд китоби** — логотип, ранглар ва қоидалар расмий тарзда ишлаб чиқилган;
- **Ижтимоий тармоқлар** — Instagram ва Telegram расмий саҳифалари, 41 мингдан ортиқ обуначи. Ном бозорда танилганини кўрсатади;
- **Тўртта филиал** — Шаҳрихон (2 та), Асака ва Андижонда реал фаолият.

9. Таклиф этилаётган қадамлар

№	Қадам	Натижа
1	Агентликка сўров хати юбориш	Аниқ нарх ва тартиб маълум бўлади
2	Дастлабки қидирув ўтказириш	Хавф даражаси аниқланади
3	Натижа бўйича қарор қабул қилиш	Ариза ёки номни фарқлантириш
4	Ариза топшириш	Ҳимоя 10 йилга бошланади

Маълумот очиқ манбалардан тайёрланган: Интеллектуал мулк агентлиги материаллари, «Давлат божи тўғрисида»ги қонун, ҳуқуқий консалтинг компанияларининг очиқ маълумотлари. Аниқ нарх ва бизнинг ҳолатимиздаги хавф даражаси агентликнинг ўзидан ёки патент вакилидан тасдиқланиши лозим.